

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 국가의 헌법에 위반되는 행위를 한 혐의로, 을 정당을 헌법재판소에 제소했습니다. 헌법재판소는 이 사건을 접수했고, 갑은 과연 을 정당이 언제까지 최종 결정을 받을지, 그리고 만약 해산 명령이 내려진다면 을 정당이 어떻게 될지 궁금해 하고 있습니다.

【질문】 헌법재판소가 을 정당의 위헌 여부에 대한 사건을 접수한 경우, 종국결정의 선고는 몇 일 이내에 이루어져야 하며, 만약 을 정당의 해산을 명하는 결정이 선고된 경우 을 정당에 어떤 일이 발생하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

제공된 참고 조문에는 헌법재판소가 정당 해산 사건에 대해 종국결정을 선고해야 하는 구체적인 기한에 관한 규정이 포함되어 있지 않습니다. 다만, 정당의 해산을 명하는 결정이 선고되면 그 정당은 즉시 해산되는 효력이 발생합니다. 또한, 해산 결정은 중앙선거관리위원회가 정당법에 따라 집행하게 됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 대한민국헌법 제 8 조 [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: ① 정당의 설립은 자유이며, 복수정당제는 보장된다.
② 정당은 그 목적·조직과 활동이 민주적이어야 하며, 국민의 정치적 의사형성에 참여하는데 필요한 조직을 가져야 한다.
③ 정당은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받으며, 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 정당운영에 필요한 자금을 보조할 수 있다.
④ 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때에는 정부는 헌법재판소에 그 해산을 제소할 수 있고, 정당은 헌법재판소의 심판에 의하여 해산된다.

- 해설: 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때 정부는 헌법재판소에 해산을 제소할 수 있으며, 정당은 헌법재판소의 심판에 의하여 해산됩니다.

▶ 헌법재판소법 제 59 조(결정의 효력) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 59 조(결정의 효력) 정당의 해산을 명하는 결정이 선고된 때에는 그 정당은 해산된다.
- 해설: 정당의 해산을 명하는 결정이 선고된 때에는 그 정당은 즉시 해산됩니다.

▶ 헌법재판소법 제 60 조(결정의 집행) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 60 조(결정의 집행) 정당의 해산을 명하는 헌법재판소의 결정은 중앙선거관리위원회가 「정당법」에 따라 집행한다.
- **해설:** 정당의 해산을 명하는 헌법재판소의 결정은 중앙선거관리위원회가 정당법에 따라 집행합니다.

【결론】

질문하신 중국결정 선고 기한에 대해서는 주어진 참고 조문 범위 내에서 답변할 수 있는 근거가 없습니다. 만약 을 정당의 해산 결정이 선고되면, 해당 정당은 결정 선고 시점에 자동으로 해산되며 중앙선거관리위원회가 이를 집행합니다. 따라서 구체적인 기한은 다른 법령을 확인해야 하며, 해산의 법적 효과는 결정 선고와 동시에 발생합니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증